Ad vicariam aeterni Pastoris — confirmatio conventionis cum Hispaniarum regina

PIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI · 1851-09-05 · Latin

PIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

A vicariam aeterni Pastoris procurationem hic in terris gerendam ubi primum arcano divinàe Providentiae consilio, licet immerentes, vocati fuiníus, nihil certe antiquius habuimus, quam üt intentissimo studio praecipuas paternae Nostrae caritatis, et Apostolicae sollicitudinis curas, eogitationesque. ad inclytam Hispanam Nationem, et regionum aniplitudine, et populorum frequentia, .et rerum -praeclare gestarum laude, et catholicae praesertim religionis gloria; et suorum hominum virtute, sanctitate, doctrina, eru-— ditione summopere illustrium multitudine, ac tot aliis - nominibus clarissimam . converteremus... Dolebamus enim, ac vehementer angebamur, cum nosceremus, amplissimum illud Regnum tot sane gloriosis, splen didisque factis de catholica Ecclesia, et hac Apostolica: Sede optime meritum ita postremis hisce temporibus ob luctuosissímas rerum cónwersiones fuisse pérturbatum, ut illaé exinde nunquam satis lugendae eruperint calamitates , quibns cum maximo religionis

et animarum detrimento omnes cjusdem Regni Regiones, Ecclesiae, Sacrorum Antistites, Clerus, Religiosi Ordines, eorumque res, et bona miserandum in modum obnoxia fuerunt. Itaque pro Apostolici Nostri ministerii munere gravissima mala, quibus magna illa Dominici gregis portio fuerat oppressa, reparare vehementissime cupientes, et illustribus felicis recordationis Gregorii XVI Praedecessoris Nostri vestigiis insistentes, qui modis omnibus ad religiosa, et ecclesiastica in illo Regno componenda negotia tan- topere incubuerat, adlaboraverat , et Conventionem quoque cum illo Gubernio ineundam susceperat, quae optatum exitum haud obtinuit, nullis certe neque curis, neque consiliis parcere existimavimus, quo le- ligionis et Ecclesiae res in Hispania instaurare pos- semus. Quamobrem vix dum Carissima in Christo Filia Nostra Maria Elisabeth Hispaniarum Regina Catholica a Nobis enixe efflagitaverit, ut aliquem ec- clesiasticum Virum ad ipsam mittere vellemus, qui Nostram. referens Personam sacris, ecclesiasticisque rebus in suo Regno tractandis, et componendis ope- ram navaret, ejusmodi pientissimis , omnique laude dignis ipsius Carissimae in Christo Filiae Nostrae desideriis quam libentissime obsecundavimus, post- quam tamen illius Gubernium per officialia scripta Nobis significavit, a se excipi et admitti conditiones, cautionesque a Nobis antea praescriptas, veluti hujus gravissimae traectationis fundamenta , atque insuper recognosci tum jus, quo Eoclesia pollet, possidendi scilicet quaecumque bona stabilia, et frugifera, tum obligationem statim restituendi eidem Ecclesiae bona, quae nondum divendita, fuerant, ac siinul constituendi

congruam firmamque dotem , quae liberi, ac proprii juris esset Ecclesiae. Hinc ad ipsam Carissimam in Christo Filiam Nostram Venerabilis Frater Joannes Archiepiscopus Thessalonicensis opportunis Nostris monitis, et mandatis instructus a Nobis fuit ablegatus, ut apud Catholicam Majestatem Suam Nostri, et hujus Sanctae Sedis Delegati, ac suo tempore Nuntii mu- nere perfungens suam omnem operam summo studio, ac diligentia in Religionis et Ecclesiae. rebus pro- curandis, et componendis ibi impenderet. Cum autem de animarum salute vel maxime solliciti ardentissime optaremus vastissimi ejusdem Regni Ecclesiis jamdiu viduatis dignos, idoneosque quam primum praeficere Pastores, qui illos fideles in catholicae fidei professione juxta Dei et EcclesiaeMeges ad sempiternae salutis semitas perducerent, tum eidem Venerabili Fratri in mandatis dedimus, ut in hanc rem perficiendam studiosissima sedulitate in primis incumberet. Nec non mediocrem certe jucunditatem percepimus, cum haec tam salutaris res, Deo bene juvante, et Carissimae in Christo Filiae Nostrae opera, ad optatum exitum fuerit perducta.

Jam porro post tristissimas rerum vicissitudines, quibus illud Regnum fuerat concussum, ea fuit aliorum negotiorum, quae componenda erant, multitudo, gravitas, et difficultas, ut nonnisi ex longa operosaque consultatione Conventio iniri potuerit inter Nos, et ipsam Carissimam in Christo Filiam Nostram Mariam Elisabeth Hispaniarum Reginam Catholicam ,' cujus propensam in religionis bonum voluntatem, et: pietatem in hoe opere conficiendo non levi certe . animi Nostri consolatione experti sumus. Quam Conventio-

nem a VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationis Negotiis Ecclesiasticis extraordinariis praepositae maturo examine perpensam delecti ex utraque parte Plenipotentiarii die decimo sexto proximi mensis Martii subscripserunt, Nomine quidem Nostro idem Venerabilis Frater Joannes Archiepiscopus Thessalonicensis, nomine autem Reginae Dilectus Filius No- bilis Vir Eques Emmanuel Bertran de Lis a publicis Majestatis :Suae negotiis. Equidem ejusmodi Conventione prae omnibus constitutum esse voluimus, ut Religio Catholica Apostolica Romana cum omnibus .$Suis juribus, quibus ex divina sua institutione et Sacrorum Canonum praescripto pollet, in toto Hispaniarum Regno, sicut antea ita unice dominetur, et vigeat, ut nullum ei unquam detrimentum tem- porum

injuria possit inferri , omnisque alius cultus amoveatur; ut in singulis Universitatibus, Collegiis, Seminariis, ac publicis privatisque scholis doctrina plane catholica tradatur; ut Ecclesiae jura ad spiri- tualem praesertim ordinem pertinentia integra, et inviolata serventur; ut Antistites, Sacrique Ministri, omnibus difficultatibus atque impedimentis remotis, plenam in episcopalis: sücrique ministerii muniis ebeundis habeant libertatem pro custodienda potis- simum .fidei, ac morum doctrina, et eeclesiastica di- Sciplina tuenda ; ut Ecclesiasticae auctoritati ac dignitati debitus ab omnibus exhibeatur. honor et observantia. Atque ut magis magisque amoveretur quidquid Ecclesiae bono quavis ratione posset obstare, iater cetera sancitum est, ut ea omnia, quae ad ec- clesiasticas personas, et res spectant, de quibus nulla habetur in Conventione mentio juxta Canonicam et

vigentem Ecclesiae disciplinam plane exigantur, administrentur, et omnes leges, Ordinationes, Decreta quaecumque eidem Conventioni adversantia penitus extincta, ac de medio sublata esse debeant.

Ut autem Venerabiles Fratres Hispaniarum Antistites ampliori fruerentur in conferendis suarum Dioecesium Beneficiis, dum Conventionem a recolendae memoriae Benedicto XIV Praedecessore Nostro cum felicis recordationis Ferdinando Vl Hispaniarum Rege Catholico die vicesimo Februarii anno millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio initam confirmavimus, nonnulla adjecimus, quae in ecclesiasticae auctoritatis atque in eorumdem praesertim Antistitum favorem cedunt.

Cum vero Nobis expositum fuerit, spiritualem illorum fidelium populorumutilitatem necessitatemque omnino postulare, ut nova.in Hispaniarum Regno peragatur Dioecesium divisio , idcirco hanc rem suo tempore perficiendam censuimus, quo animarum saluti et indigentiis majorem in modum consulatur. Hae sane de causa novae in illo Regno constituentur Dioeceses, dum aliquae cum aliis erunt conjungendae, quae, uti confidimus, in pristinum statum aliquando restitui poterunt; cum in praecipuis Nostris, et hujus Apostolicae Sedis votis sit Dioecesium numerum augeri et amplificari. Verum cum nondum ea omnia parata sint, quae ad hujusmodi statum Ecclesiarum in Hispania immutandum, atque ad singularum Dioecesium .fines juxta initam Conventionem statuendos sunt neeessarid, decernimus nibil interea esse innovahdum,; .donec Conventio ipsa perfectae executioni fuent mándata, :et aliae Nostrae de hac nova Dioece-

sium cireumscriptione Apostolicae Litterae editae fuerint. Quapropter loca omnia, quae ex Conventione a Dioecesibus, ad quas in praesentia pertinent, erunt sejungenda, seu dismembranda, et cum aliis Dioecesibus conjungeuda ab actualibus eorum Ordinariis, ac si oportuerit, a Vicariis ab Apostolica hac Sede ele- ctis gubernabuntur, donec per commemoratas Nostras alias Apostolicas Litteras finibus praestitutis novi pa- stores illarum regionum regimen susceperint.

Quod vero attinet ad temporales Ecclesiarum Hispaniae rationes, quae merito atque optimo jure NoSstras curas ac sollicitudines sibi summopere vindicabant, haud omisimus juxta conditiones a Nobis praescriptas, et superius commemoratas omnia Nostra in id studia intendere ac summopere curare, ut meliori quo fieri posset modo Episcopi potissimum, Capitula, Seminaria, ct Parochi congruos stabilesque habeant reditus Ecclesiae perpetuo addictos , et ab ea libere administrandos. Et quoniam ex fide dignis testimoniis accepimus, aliqua ex bonis nondum di- venditis ita in deterius esse prolapsa, et administra- tionis incommodis obnoxia, ut evidens constet Ec- clesiae utilitas, si illorum pretium in publici aeris alieni reditus numquam quovis alio titulo trasferendos convertantur, idcirco propter hanc Ecclesiae utilitatem Nobis expositam , eidem permutationi indulgendum esse existimavimus, ea tamen conditione ut haec permutatio nomine Ecclesiae fiat , cui propterea bona illa nulla interposita mora sunt restituenda.

Ad Carissimae vero in Christo Filiae Nostrae Hispaniarum Heginae Catholicae postulationes quibus ipsa enixe efflagitavit, ut sui Regni tranquillitati coo-

perari velimus, quae non parum turbaretur, si eccle--siastica bona alienata essent repetenda , Nos prae oculis habentes utilitatem, quae in Ecclesiae liberta- tem redundat ex articulis eapropter conventis, ac Praedecessorum Nostrorum exempla sectantes, atque confisi hujusmodi deplorandas Ecclesiae bonorum direptiones nunquam in posterum eventuras, declaramus, eos, qui Ecclesiae bona alienata acquisiverunt, nullam molestiam habituros neque a Nobis, neque a Roinanis Pontificibus Successoribus Nostris, et: consequenter proprietas eorumdem bonorum, reditus, et jüra iis inhaerentia immutabilia penes ipsos erunt, atque ab ipsis causam habentes. Dum autem id declaramus, cautum est, ut sedulo adimpleantur onera, quae divenditis bonis erant adjuncta.

Inter cetera cum idem Gubernium a Nobis postulaverit, ut in exigendis administrandisque Bullae Cruciatae reditibus aliquam immutationem permittere vellemus , ejusmodi petitioni annuendum duximus. Verumtamen etiamsi hi reditus destinati fuerint ad Eeclesiae dotem aliqua ex parte constituendam, tamen omnibus notum esse volumus, nulla idcirco Nos et Suecessores Nostros obligatione obstringi quoad ejusdem Bullae prorogationem: atque id absque ullo constitutae ecclesiasticae dotis detrimento.

Nunc vero cum omnia, quae eadem continentur Conventione a Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus Congregationis Negotiis Ecclesiasticis extraordinariis praepositae sedulo fuerint discussa , et a Nobis ipsis maturo examine perpensa de eorumdem Venerabilium Fratrum No-

strorum consilio atque sententia Conventioni eidem

annuendum existimavimus. Hisce igitur Nostris Apo— stolicis Litteris nota facimus quaecumque pro catholicae Religionis bono, pro divini cultus et ecclesia- sticae disciplinae incremento in Hispaniarum Regno sunt constituta. Initae autem Conventionis tenor est qui sequitur, videlicet.

CONVENTIO

INTER SANCTISSIMYM DOoMINVM PIVM IX SVMMVM PONTIFICEM

ET MAJIESTA TEM SvAM ELISABETH Il

HISPANIARYM REGINAM CATHOLICAM

IN NOMINE SANCTISSIMAE ET INDIVIDVAE TRINITATIS

QS anctitas Sua Summus Pontifex Pius IX, pro pastorali quam gerit totius catholici gregis sollicitudi- ne, et praecipua erga inclytam devotamque Hispani- cam Nationem benevolentia, Religionis bono, Eccle- siaeque utilitati eodem in Regno prospicere summopere cupiens: et Majestas Sua Regina Catholica Elisabeth Secunda, pro avita pietate et sincera in Apostoli- cam Sedem observantia, pari studio affecta, solemnem Conventionem celebrare decreverunt, qua inibi ecclesiastica negotia omnia stabili et canonica ratione ordinarentur.

Hunc in finem Sanctitas Sua — Pontifex in suum Plenipotentiarium nominavit Excellentissi- mum Dominum Joannem Brunelli Archiepiscopum Thessalonicensem, ejusdem Sanctitatis Suae Praela- tum Domesticum, Pontificio Solio adsistentem, et in Hispaniarum Regnis cum potestate Legati a Latere Nuncium Apostolicum.

Et Majestas Sua Regina Catholica Excellentissi- mum Dominum Emmanuelem Bertran de Lis, Ma- gnae Crucis Equitem Regii, et insignis Ordinis Hispa- nici Caroli III, necnon Sardiniensis SS. Mauritii et Lazari, et Neapolitani Francisci I, penes alterum ex publicis Regni Consiliis Deputatum , atque ipsius Majestatis Suae a Secretis Status.

Quos inter post invicem tradita ac recognita authentica suae plenipotentiae instrumenta, de sequentibus convenit.

Art. 1. Religio Catholica Apostolica Romana, quae excluso quocumque alio cultu esse pergit sola Religio Hispanicae Nationis, conservabitur semper in tota ditione Catholicae Majestatis Suae cum omnibus juribus ac prerogativis, quibus potiri debet juxta Dei legem et Canonicas sanctiones.

Art. 2. Consequenter Institutio in Universitati- bus, Collegiis, Seminariis et Scholis publicis ac pri- vatis quibuscumque erit in omnibus conformis do- ctrinae ejusdem Religionis catholicae: atque hunc in finem Episcopi et ceteri Praesules Dioecesani, quo- rum munus est doctrinae fidei et morum ac reli- giosae juvenum educationi invigilare, in hujus mu- neris exercitio etiam cirea scholas publicas nullate- nus impedientur.

Art. J. Neque ullum prorsus impedimentum ponetur, quo iidem Antistites aliique Sacri Ministri in sui officii functione detineantur, nec quispiam quovis obtentu eos molestia afficiet in his omnibus, quae sui muneris sunt adimplendis. Imo vero singuli Re- gni Magistratus studebunt ipsi adhibere suamque operam dare, ut omnes debitam juxta divina man-

data observantiam ac reverentiam illis adhibeant , nec aliquid fiat quod in eorum dedecus ac contem- ptum vergere possit. Aderunt item Regia Majestas ejusque Gubernium potenti patrocinio ac praesidio suo Episcopis, illud pro re nata postulantibus, maxi- me autem ubi improbitati obsistendum sit hominum, qui fidelium mentes pervertere , vel eorum mores corrumpere conentur aut editio, introductio et cireumlatio pravorum noxiorumque librorum impedienda sit.

Art. 4, In reliquis omnibus, quae ad jus et exer- citium ecclesiasticae auctoritatis, saeraeque Ordina- tionis ministerium pertinent, Episcopi eisque subje- ctus Clerus plena illa utentur libertate quam sacri Canones statuunt.

Árt. 9. Attentis gravibus eausis, quae id pro spirituali bono, et majori fidelium commodo neces- sarium et eonveniens esse suadent, nova fiet in uni- versa Peninsula et Insulis adjacentibus Dioecesiuüm divisio ac cireumscriptio.

Atque ideo à; ;

Metropolitanae, quae nunc sunt, sedes Burgensis, Caesaraugustana, Compostellana, Granatensis, Hispalensis, Tarraconensis, Toletana et Valentina conservabuntur, et ad hunc ipsum gradum Cathedralis Vallisolitana evehetur.

Ita pariter conservabuntur Episcopales Ecclesiae Abulensis, Almeriensis, Asturicensis, Auriensis, Barcinonensis, Calaguritana, Canariensis, Carthaginiensis, Cauriensis , Conchensis, Cordubensis, Derthusensis, Gaditana, Gerundensis, Gienensis, Guadicensis, Jacensis, Illerdensis, Legionensis, Lucensis, Majoricensis,

Mniacitana, Mindoniensis , Minoricensis, Oriolensis , Oscensis, Ovetensis, Oxomiensis, Pacensis, Palentina, Pampilonensis Placentima, Salmhtieensie, Santaederiensis, Segobricensis, Segoriensis, Seguhtina, Terulensis, Tirasopnensis, Tudensis, Urgellensis, Vicensis et Z2morensis.

Dioecesi» Albaracinenets unietur Terulensi, Barbastronsie Oscensi, Civitátensis Saleaticensi, Celsopensis Vicensi , Tbusensis Majoricensi , Nivariensis (Tenerife) Canariensi, Septensis Gaditanae et Tudelensis. Pamplilonensi.

Earum Episcopi Dioecesium, quibus altera. adjungetur, hujus etiam titulum gerent una cum proprio Eoelesiae quam regunt.

Novae erigentur Ecclesiae Cathedrales -Gluniae (Ciudad Reel) Matriti et Vietoriae.

Episcopalis Sedes Calaguritana et Calceatensis

transferotur Lucronium, Orielensis Alonium et Segobricensis Castilionem, ubi primum in his Civita- tibus omnia ad rem parata sint, et Eprsoopis ao Capitulis, quorum interest, consultis , opportunum existimmetur.

Quod si ecouratior alicujus Dioecesis administratio Episcopum auxüiarem expescat, bujusmodi necessi- fati eonsueta forwya canonica aceurtetum

Similiter, auditis Episcopis, oosmituentur Vicarii Generales pro iis loois, ip quibus ob praedispositam hoc articwio Dioecesmim eenjenotioanem , vel alam justam) exusam neeeserüi videantur,

Septae autem , et Nivariae Episcopi Auxiliares etelim censtiteentur.

Art. 6. Praedietarum Dioecesium distributio ,.

quod ad cujusque subjectionem Suis Meiropolitanis attinet, erit quae sequitur:

Assignabuntur in suffraganeas Metropolitanae Burgensi Eoclesiae Calaguritame seu Lucroniensis, Le- .gionensis, Oxomiensis, Palentima, Santanderiensis et Vietontensis.

Compostellanae Auriensis, buteidii Mindoniensis, Ovetensis et Tudensis.

Czesaraugustande Jacensis, Oscemsis, Pampilonensis, Terulensis et Tirasonensis.

Granatensi Almeriensis, Carthaginiensis seu Mureiensis, Gienensis, Gaudieensis et Malacitana.

Hispalensi Canariensis, Cordubensis, Gaditana et Pacensis.

Tarraconensi Baereinonensis, Gerundensis, lller— densis, Derthusensis, Urgellensis et Vicensis.

Toletanae Cawriensis, Claniensis, Conchensis, Mstritensis, Placentina et Seguntána.

Valeatinae Majoricensis, Mínoricensis, Oriolensis seu Alionensis et Segobricensis seu Castilionensis..:

" Nadlisolíitanae Abulensis, Asturicensis, Salmaticensis, Segeviensis et Zamorensis.

Art. 7. Novi fines et peculiaris earumdeus Dioo: cesium eineumseriptio, quo citius fieri possit ac servatis servandis per Apontolicam Sedem statuentur : quamohrem summus Pontifex swo et ejusdem fedis apud Majestatem Cathalieam Nuntio necessarsas faewltates delegabit ad opus, collatis eum. Depto Gubermio consiliis, perficiendum. |

Art. 8. Singuli Episcopi ét quibus praesunt, Eoclesiae Canonicam :suis Metropolitamis subjeetionesà

prae se ferent ac proinde privilegium exemptionis, quo Episcopatus Legionensis et Ovetensis pridem gaudebant, cessabit.

Art. 9. Cum ex una parte necessitas urgeat opportune medendi gravibus incommodis, quae in ecclesiastici regiminis detrimentum oriuntur ex disper- . sione territorii ad quatuor Militias Sancti Jacobi , Alcantarae, Calatravae et Montesiae hactenus pertinentis, ex altera vero deceat religiose servare et memoriam [Instituti tantopere de Ecclesia, ac, re publica meriti et praerogativas Catholicorum Regum utpote Magnum ipsorum Militarium Ordinum Magisterium ex Apostolica concessione obtinentium, in nova Dioecesium circumscriptione definitus quidam assignabitur locorum numerus infra certum radium, seu circulum consistentium que formen coto redondo, ut ibi Magnus praedictarum Militiarum Magister ecelesiasticam jurisdictionem exercere pergat, ad omnimodam eorum normam, quae in memorata conces- , Sione aliisque Pontificiis Constitutionibus praescribuntur.

Novum hoc territorium Militarium Ordinum Prioratus nuncupabitur, et Prior charactere Episcopali titulo Ecclesiae in partibus insignitus erit.

Loca omnia, quae nunc exemptae eorumdem Ordinum jurisdictioni subjacent, quaeque territorio illis, ut dictum est, assignando minime comprehendantur, suis seu proximis Dioecesibus aggregabuntur.

Art. 10. Archiepiscopi et Episcopi ordinariae suae auctoritatis et jurisdictionis usum ad universum proferent territorium quod uniuscujusque Dioecesis finibus juxta novam circumscriptionem contineatur, ae

propterea qui eum usque in praesens ad regiones aliena Dioecesi conclusas. quovis titulo protulerint ab hujusmodi exercitio cessabunt.

Art. . 11. Omnes etiam jurisdictiones privilegiatae et exemptae eujuscumque speciei sint, et quomodocumque nuncupentur, penitus cessabunt, ea non exclusa/ quae ad Sancti Joannis Jerosolimitani Ordinem spectat. Subdita autem nunc iisdem jurisdictionibus territoria propriis, seu finitimis Dioecesibus adjungentur in nova harum circumscriptione, prout arüculo septimo statutum est, perficienda ; salvis tamen ac in suo robore mansuris quae competunt.

1. Pro-Cappellano Majori Catholicae Majestatis suae.

2. Vicario Generali Castrensi.

3. Quatuor Militiis Sancti Jacobi, Calatravae, Alcantarae et Montesiae ad sensum eorum, quae nono hujusce Conventionis articulo mm sunt.

4. Praelatis regularibus.

. 5. Nuntio: Apostolico pro tempore circa à Eccle- -siam et Xenodochium Italorum in hae ipsa urbe erectum.

Vigehunt item speciales facultates , quae Commissario Generali Cruciatae in rebus officium suum, respieientibus juxta delegationis Litteras , aliasque Apostolicas Concessiones respondent.

Art. 12. Suppressa declaratur Colleetoria gene- ralis quae a spoliis vacantibus et annatis audit con- -eredito interim Commissariae Cruciatae munere va- .eantia administrandi, insoluta exigendi et. pendentia negotia .ordinandi et confieiendi.. .'

Pari modo supprimiter Apostolicum ae Regium Tribunal gratiae, vulgo del Exewsado.

Art. 13. Unumquodque Cathedralium Ecelesia- rom Capitulum constabit .Decano, qui semper pri- meth: Sedem post Pontiflealem obtinebit ; quatuor Dignitatibus, nempe Archipresbyteri, Archidiaconi, Cantoris et Seholae Praefecti, necnon altera Thesaurarii in Metropolitanis: insuper quatuor Canonicis, qui de oficio nuncupantur, scilicet Magistreli, Docto— »ali, Leotorali ae Poenitentiario; à€ demum eo nu- mero Canonicorum vulgo de gracia, quem ecu decimus septimus praeflniet.

Praeterea Toletana Ecclesia duas alias habebit Dignitates titulo Cappellani Majoris Regum et Cappellani Majoris Mozarabum: Hispalensis aliam Cappellani Majoris Sancti Ferdinandi, Granatensis aliam Cappellani Majoris Regum Catholicorum, et. Ovetensis aliam titulo Abbatis Sanctuarii in Ausenii Montis spelunca positi de Covadonga;

Singuli Capitulares aequali voce, et voto in po- Sterum gaudebunt. .

Art. 14. Acdhieuissononndm et Episcoporum erit convocare Capitulum, eique praeesse quoties id expedire: eensuerint: itemque praeesse experimentis, sou concursibus pro iis praebendis, quae hac servata forma conferuntur. In his, ao ceterss quibuscumque actibus erít semper eisdem Praesulibus prima Sedes; quin privilegium aut contrarius usus ullimode obstent; atque em cum illis honoris et obsequii ratio serva- bitur, quae sucrae ipsorum dignétati et principatui Ecclesiae ac Capituli quem gerunt, debetur.

Quotiescumque Capitulo praesint, vocem. et vo» tum in iis omnibua negotiis hahebunt, quae eorum personam directe non afficiant ao praeterea ubi Capitularium suffragia sint paria, Episqopi votum rem definiet.

In qualibet personarum electione seu norninatione ad Capitulum speetante, prout Capitulares fuerini sexdeoim, viginti aut supra, tria, quatuor vel quin- que vota hahehit Episcopus. Quod si hic Capitulo minime adsit, aliqui de suo gremio deputati. illum ad vota repipienda convenient,

Episcopo non praesidente, praeetit Decanus.

Art. 15. Cum Cathedralia Capitula Archiepisco« porum et Episcoporum Senatum, consiliumque eone stituant, requirentur ab his vel de sententia, vel de consensu; quemadmodum, pro varietate tiegotiarum et cireumstantiarum qanopioae leges, ac spedistim Saera Tridentina Synodus, decernunt, Quaepropter cessabit illico omnis immunitos, exenmpéid, privile- gium, usus aut abusus, qui in ipsorum Capitislarnsa commodum eum ordimariae Preesulum amotovitatis jactura per Hispaniarum Ecclesias quacumque ratione invaluerit.

Art. 16. Praeter Dignitates et Cáneuiook , 8X quibus solummnode efformatur Capitulum, Ecolesiáe Cathedrales habeburit Benefieigtes , seu .Cappellamos adsistemtes éum proportieriali ..nemisteothm et set vientium numero. .

Tum: Dignitates et Canenicas, tum. etiam Bone fleistos, seu Cappellanos singulos, lioet ii pre me» . liori Cathedralium servitio in presbyteros, diacotog,

ac subdiaconos distribuantur, sacerdotio insiguitos esse debere Sanctitas Sua decernit; quique in possessione suorum beneficiorum adipiscenda hoc Ordine caruerint, infra annum ipso initiari sub poenis canonicis debebunt.

Art. 17. Capitularium et Beneficiatorum nume- rus in Ecclesiis Metropolitanis erit ut sequitur.

Ecclesiae Toletana , Hispalensis et Caesaraugu- stana viginti et octo Capitulares habebunt, et quod ad Beneficiatos, Toletana viginti quatuor, Hispalensis viginti duos ac Caesaraugustana viginti et octo: Tarraconensis, Valentina et Compostellana viginti sex Capitulares ac viginti Beneficiatos: Burgensis, Granatensis et Vallisolitana viginti quatuor Capitulares ac viginti Beneficiatos.

In singulis vero suffraganeis Capitálasiüth et Beneficiatorum numerus erit, qui subjieitur. . In Barcinonensi, Cordubensi, Gaditana, Legio- nensi, Malacitana et Ovetensi, viginti Capitulares et sexdecim, Beneficiati. In Pacensi, Calaguritana, Car- thaginiensi, Conchensi, Gienensi, Lucensi, Pálentina, Pampilonensi, Salmaticensi et Santanderiensi decem et octo Capitulares ac quatuordecim Beneficiati. In Almeriensi, Ásturicensi, Abulensi, Canariensi, Clu- niensi, Cauriensi, Guadicensi, Gerundensi, Oscensi, Jacensi, Illerdensi, Majoricensi, Mindoniensi, Áuriensi, Oriolensi, Oxomiensi, Placentina, Segobricensi, Segoviensi, Seguntina, Tirasonensi, Terulensi, Deérthusensi, Tudensi, Urgellensi , Vicensi ; Victoriensi et Zamorensi, deeem et sex — et cud Beneficiati. |

: |n Ecclesia Matritensi erunt viginti Capitulares, et viginti Beneficiati; in Minoricensi duodecim Capitulares et decem Beneficiati.

Art. 18. Loco duorum supra quinquaginta Beneficiorum, de quibus in tractatu anni 1753 expressa fit mentio, liberae Romani Pontificis dispositioni reservantur Cantoris Dignitas in singulis Metropolitanis, itemque in Cathedralibus, Asturicensi, Abulensi, Paeensi, Barcinonensi, Gaditana, Cluniensi, Conchensi, Guadicensi, Oscensi, Gienensi, Lucensi, Malacitana, Mindoniensi; Ovetensi, Oriolensi, Palentina,.Salmatieensi, Santanderiensi, Seguntina, Tudensi, Vietoriensi, et Zamorensi: in reliquis autem omnibus Canonicatus vulgo de gracia, qui prima Sanctitatis Suae collatione praefigetur. Hujusmodi vero beneficia ad formam praedicti tractatus conferentur. : |

Ad dignitatem Decani in cunctis Ecclesiis e et quo: vis tempore, ac modo vacet, Regia Majestas perpetuo nominabit. Canonicatuum de oficio provisio ad Praelatos et Capitula praevio concursu, pertinebit. Ceteris Dignitatibus ac Canonicatibus Majestas Sua, et. Arehiepiscopi atque Episcopi stricte alternando providebunt. Beneficiati seu Cappellani adsistentes vicissim

per ipsam Majestatem Suam, et Praelatos, ac Capitula nominabuntur..

Praebendarum , Canonicatuum, et Benefieiorum eorumdem nominatio, quoties ob possessoris dimissionem, Vel àd alterum Beneficium promotionem vacent, iis exceptis, quae. Summo Pontifici resefvatá sunt, ad Regiam — semper et E CREE Je spectabit. |

Idem prorsus servabitur quoad ea quae vacent sede vacante, aut vacua supersint tempore mortis , translationis, vel resignationis Praelati cujus erat jus conferendi.

Regiae Majestati Suae similiter competet prima nominatio ad Dignitates, Canopieatus, et, Beneficia in Cathedralibus noviter erigendis, nec non ad illa, quae in nova Vallisoliti Metropolitana augebuntur, praeter tamen summo Pontifici reservata, et Canonicatus de oficio, quibus consueta forma providebitur.

Singuli porro ad praedicta Beneficia nominati institutionem, et collationem canonicam a propriis Ordinariis semper et omnino consequi teneantur.

Art. 19. Gravi attenta circumstantiarum immutatione, cui ob praeteritas reru publicarum vicissitudines, atque hujus etiam Conventionis occasione , Hispanus Clerus obnoxius est, Summus Pontifex et Regia Majestas, pro sua quisque parte, consentiunt nullam Dignitatem , Canonicatum , aut Beneficium, quod personalis residentiae onus adjunctum habeat, iis fore conferendum, qui cujuscumque muneris aut officii causa alibi teneantur assidue residere ; neo eontra ullum ex hujusmodi muneribus aut officiis his demandandum, qui aliquod. ex praedictis beneficiis possideant; ni forte unurm vel alterum dimittant: quae : proinde officia , et benefteia deinceps Tacoma prorsus erunt.

Nihilominus sex Cathedralium Peninsulae Praebendatis locus esse poterit inter pog, qui Regio Sacello Cappellani munere addieti sunt: nunquam tamen primam sedem obtinentes, Canonicos de oficio, cura

animarum adstrictos, nec duos simul ex una eademque Ecclesia nominare fas erit.

Quod ad eos qui ad praesens vi cujuslibet generalis sive specialis indulti duo vel plura ex memoratis beneflciis aut officiis possident, opportuna statim consilia eapientur, ut ipsorum eliam conditio juxta Ecclesiae necessitates, et casuum varietatem iis accommodetur, de quibus hoc articulo conventum est.

Art. 20. Sede vaeante, Metropolitanae, vel Suffraganeae Ecelesiae Capitulum infra tempus praefinitum, et ad normam eorum, quae a Sacro Concilio Tridentino in rem decreta sunt, unum tantum Vicarium eliget, in quem tota ejus ordinaria potestas transferetur, quavis .ex parte Capituli ipsius reservatione aut limitatione. penitus exclusa, et quin electio semel facta revocari, neque ad novam procedi possit; abolitis hinc omnino quocumque privilegio, usu, vel consuetudine administrandi in corpore, plures Vicarios constituendi , aut quolibet alio quod utcumque Saerorum Canonum sanctionibus adversetur.

Art...21. Praeter Collegium Cappellanorum Regio Sacello inserventium conservabuntur:

1. Quae in Toletana Ecclesia Regum, et Moza- rabum, in Hispalensi Saneti Ferdinandi, et in Gra- natens$ Regum Catholicorum nuncupantur.

2. Collegiatae. in Urbe Provinciae principe , ubi Episcopalis sedes minime existat.

3. Collegiatae. Patronatus particularis, quarum Patroni onus in se recipiant supplendi differentiae sumptuum, qui ad Collegiatae prae simplicis Parrochialis sustentationem et decus necessarii fuerint.

, Collegiatae Sanctuarii in Ausenio Monte, Roscidae Vallis , Saneti Isidori in Civitate Legionensi , sacri Montis Granatae, Sancti lldefonsi, Compluti et Caesariani.

9. Illae ex Cathedralibus Ecclesiis, quae , ut in hae Conventione praestitutum est, aliis sunt conjun- gendae, tamquam Collegiatae conservabuntur.

Reliquae omnes Collegiatae cujuscumque originis antiquitatis, et fundationis sint, dummodo locorum circumstantiae haudquaquam impediant, ad simplices parrochiales redigentur, cum eo tamen Beneficiatorum numero, qui praeter Parrochum tum:ad parrochialis Ministeri exercitium , tum etiam ad divini cultus splendorem necessarius videatur.

Horum tamen Collegiorum conservatio ita quidem intelligenda erit, ut ea Praelatis Dioecesanis, in quorum territorio existunt, omnimode subjiciantur, derogando propterea cuilibet exemptioni, et jurisdictioni vere aut quasi nullius, quae nativam Ordinarii vel minimum .limitet.

- Collegiatis Ecclesiis parrochia adjecta semper erit, et titulo parrochiae majoris distinguetur ubi alia, vel -aliae erectae habeantur.

Art. 22. Uniuscujusque Collegiatae Capitulum constabit ex Abbate Praesidente cui animarum cura incumbet, quin praeterea alia auctoritate ac jurisdictione potiatur, quam ea, quae directivam et oeconomicam Ecclesiae ac Capituli administrationem respicit: insuper duobus Canonicis de oficio Magistrali nempe , t: Doctorali, et octo Canonicis de gracia. Erunt etiam in..singulis Collegiatis Ecclesiis sex Beneficiati seu Cappellani adsistentes.

Art. 23. Quae in superioribus articulis cirea Praebendarum, ac Beneficiorum et Cappellaniarum provisionem et Capitulorum regimen in Ecclesiis Cathedralibus statuta sunt, etiam in Collegiatis plene atque in omnibus vigebunt, ac observabuntur. .

Art. 24. Ut ubique locorum in Regno cultui re- ligioso, et spiritualibus fidelium necessitatibus integre ac debita sullicitudine satisfiat, Archiepiscopi et Epi- scopi in suis Dioecesibus ad novam Parrochiarum ordinationem et circumscriptionem absque mora de- venient; habita ratione ad extensionem et naturam territorii,ac populi,

caeterasque locales circumstantias, auditis etiam ad hoc Capitulis Cathedralibus, propriis regionum Archipresbyteris, et Tribunalium ecclesia- sticorum fiscalibus, atque omnibus demum, quantuin in ipsis est, curis adhibitis ut res, quam primum fieri possit , perfecte haberi et Majestatis suae Gubernio praevie aecedente, ad effectum perduci valeat.

Art. 25. Nullum Capitulum, aut Collegium ecclesiasticum adnexam habere poterit curam anima- rum: adeoque Beneficia Curata, et Vicariae perpetuae, quae antea pleno jure alicui Collegio conjuncta erant, deinceps juri eommuni omnimode subjicientur. Coadjutores et ceteri Parrochiarum administri, cunctique Clerici sacris ruralibus aediculis, Sanctuariis, Orato- riis, Sacellis publicis, vel Eeclesiis non parrochialibus inservientes per proprium uniuscujusque territorii Parrochum dirigentur, eique in omnibus subjacebunt, quae ad cultum et religiosas functiones referuntur.

Art. 26. Parrochiis omnibus absque ullo prorsus ad loca, classes, et vocationis tempus respectu providebitur publico indicto concursu; servata norma a

Sacro Concilio Tridentino praescripta; efformatisque per Ordinarium ternionibus ex concurrentibus adpro - batis, qui ad Majestatem Suam deferentur, ut inter propositos nominare queat.

Gessabit idcireo patrimonialitatis ut dicitur et exclusionis, seu praelationis privilegium, quoad Pàrrochias, aliaque Beneficia assequenda nonnulhs in partibus quibus patrimoniales fruebantur.

Parrochiis ecclesiastici Patromatus providebitur nominante patrono inter tres, quos, enunciata superius forma, Episcopi proposuerint: iis vero quae patronatus laicalis sunt, nominante item patrono inter eos, qui in publico propriae Dioecesis concursu adprobatos $e fuisse doceant, praefixo ad hoc non valentibus qua- tuor mensium spatio , ut adprobationem praedicto modo assecutas esse demonstrent; ac salvo semper Ordinarii jure praesentatum a patrono examinandi siquidem ita eonveniems censuerit.

Parrochiarum Coadjutores ab Ordinariis, praevio synodali examine, nominabantur.

Art. 27. Opportuna consuletur ratione, ut quoad fieri possit, m nova hac rerum ecclesiasticarum or- dinatione nequidquam praejudicetur juribus actu pos- sidentium quascumque Praebendas, Beneficia, aut Of- ficia, quae ejusdem ordinationis causa supprimenda sint.

Àrt. 28. Regiae Majestatis Catholicae Gubernium, firmo alioquin proposito opportune, et quo citius circumstantiae ad sinant, reque prius cum Apostolica Sede concordata, Seminar generalia instituendi, in quibus latiori, ut par est, modo ecclesiastica studia excolantur, provide pro sui parte curabit, ut Semi-

naria Conciliaria in Dioecesibus, ubi nunc desunt, sine mora erigantur, quo nempe in posterum nulla in Hispanica ditione Ecclesia sit, quae unum saltem Seminarium sui Cleri educationi sufficiens non habeat. In Seminariis admittentur, atque ad normam Secri Concilii Tridentmi informabuntur, ac iustituentur adolescentes , quos Archiepiscopi , et Episcopi pro Dioecesium necessitate vel utilitate in eadem recipiendos judicaverint. In otmnibus vero quae ad Seminariorum regimen, doctrinam, bonorummque adiministrationem pertinent, Tridentini ipsius Concilii decreta servabuntur.

Si novae Dioecesium cireumscriptionis causa duo Seminaria in aliquibus supersmt, alterum in principe Episcopatus Givitate, alterum in Dioecesi adgreganda, utrumque conservabitar quamdiu Regio Gubernio , atque Episcopis id unanimi consensu utile videatur.

Art. 29. Eum in &nem ut in universa Peninsula &dsint swfÉcienti nemero Ministri, atque Operarii Evangelii, quibus uti valeant Episcopi ad sacras Missiones pro variis suarum Dioecesium locis, ad Parrochorum subsidium , ad aegrotantium opem, atque ad alia charitatis, et publicae utilitatis opora, Regium Gubernium, cui mens est meliori conditioni Collegiorum, quae ad Missiones pro ultramarina ditione instituta sunt, opportene prospicere, nulla interposita mora, reque prius cum Praelatis Dioecesanis collata, efficiet, ut ubi necesse sit, constituantur Domus, et Congregationes Religiosae Sanct Vincentii a Paulo, Sancti Philippi Nerii, atque alterius Regu- laris Ordinis ex adprobatis per Apostolicam Sedem quae simul ecclesiasticis viris ad se recolligenduih,

his, aliisque ad spiritualia exercitia peragenda ceterisque id genus piis usibus inservient.

Art. 30. Ut praesto etiam sint religiosae Domus, ubi mulieres, id Deo inspirante cupientes , vacare queant vitae contemplativae et activae, adsistendi nimirum aegrotis, puellas instituendi, aliisque operi- bus aeque piis ae populo proficuis attendendi, Insti- tutum filiarum, quae a Charitate nuncupantur, sub directione Clericorum Sancti Vincentii a Paulo con- servabitur; Regio Gubernio ad ejus ineremen tum coo- peraturo.

Conservabuntur item Religiosae mulierum Domus, quae contemplationi puellarum educationem et institutionem, aliaque charitatis opera conjungent.

Quod ad reliqua Sanetimonialium Instituta Ordinarii Praesules, ad omnes suarum Dioecesium circumstantias respicientes , illas religiosas mulierum Domus proponent, in quibus novitiarum admissionem ac professionem expedire censeant, pariterque in— struetionis et charitatis exercitia, quae iisdem convenire dijudicent.

Nemini ad religiosam professionem aditus patebit nisi prius ejus sustentationi debita forma provi- sum sit.

Art. 31. Reditus annuus cuique Archiepiscoporum in dotem adsignatus, erit ut sequitur:

Toletano centum sexaginta millia argentorum , vulgo Reales de vellon.

Hispalensi et Valentino eentum quinquaginta millium.

Compostellano et Granatensi centum quadraginta millium.

Burgensi, Caesaraugustano, Tarraconensi et ba lisolitano centum triginta millium.

Annuus vero reditus singulis Episcopis attributus erit Barcinonensi et Matritensi centum decem millium argenteorum ut supra. TUS

Gaditano, Carthaginiensi, Corduberisi et Malacita- no centum millium.

Almeriensi, Abulensi, Pacensi, Canariensi, Corichensi, Gerundensi, Oscensi, Gienensi, Legionensi, lllerdensi, Lucensi, Majoricensi, Auriensi , Ovetensi ; Palentino, Pampilonensi, Salmaticensi, Santanderiensi, Segobiensi, Terulensi et Zamorensi nonaginta mil- lium.

Asturicensi, Calaguritano, Cluniendi: Cauriensi , Guadicensi, Jacensi, Minorieensi, Mindoniensi, Oriolensi, Oxomiensi, Placentino, Segobricensi, Seguntino, Tirasonensi, Derthusensi, Tudensi, Urgellensi, Vicensi et Victoriensi octoginta millium. |

Titulari Indiarum Patriarchae, quando Archiepiscopatum , aut. Episcopatum proprium non habeat, centum quinquaginta millium, deducta ex hac quavis alia quantitate quam ecclesiasticae pensionis, vel al- tero quocumque titulo a publico aerario percipiat.

Antistites, qui Cardinalatus honore aucti sint vi- ginti millia argenteorum ut supra adsignatam sibi do- tem obtinebunt.

Episcopis Auxiliaribus Septensi et Nivariensi itemque Priori Ordinum Militarium, annuus quadraginta millium argenteorum reditus attribuetur. |

Hujusmiodi reditus nullam prorsus dedustioteui

patientur, neque ob sumptus Bullarum, quos Guber-

nĺum in se recipiet, neque ob alios, qui in Hispania pro iis occurrerint.:

. ,.;, Gaudebunt insüper Arehiepistopi et Episcopi suis palatiis, pomariis, hortis aut. aedibus, quae in qualibet Dioecesis parte ipsorum usui, ac solatio destinatae, et miaimé alienatae. fuerint.

Vigenti derogatur legislationi, quae «spolia Arehiepiscoporum: et. Épiscoporüm. respicít. His proinde fas eiit; libere, prbut sua cüique cohscientia suggeret de illis.^dtepónere quae mortis tempore reliquerint; legWimis ; heredihus ab intestato successüris eodem eónscietiae onere gravatis. Utroque: tàmen in casu excipiuntur ornamenta et vestes pontificales , quae Mitrae propria. éonteDuntuTs et ad suéeessores in illam' Vransibunt, IE

.Avt. 32. Primde pát pontificalem Sedi in To- letanà. Ecclesia annuus viginti quatuor millium argen- teorum reditus adsignatür: ceteris in aliis Metropoli- tawíis: viginti wwillium; in Suffraganeis decem et octo milliàm; tin:'Collegiatis quindecim rniliium. ^"^ WBügnitátes eU 'Ganonici dé .offeto im singulis Me- tiépolíténis anno reditu (raentur deeem et sexmil- lium: àrgenteorum, in Suifregaméis quetuordecim mil- Bum, et: Günoniet dé officio. it Collegiatis ecte mil- lium: L.

Canonici reliqui RR millia argenfeorum iw Ecclesiis Metropolitanis, duodecim millia ia Suf- fragaheis, dU Sexmillia ac MEN in::Gollegiatis eb- tinebunt. |. - ^^ Beneflciatis em . Cappellanis ndeietontibes anhuus reditus adsignati octo milli atgeateorum in Me-

trepolitanis , sexmillium in Suffraganeis, et trium millium in Collegiatis.

, Art. 93. Pro Parocbis in Urbanis Paroeeiis- an- nuus reditus intra tria et decem millia Argenteorum constituitur: in ruralibus vero minimum reditus duo millia et biscentum attinget.

Coadjutores et. Oeconomi iptra duo et quatuor millia argenteorum obtinebunt.

Praeterea tum Parochi proprii, tum Coadjutores fruentur aedibus eorum habitationi addietis, neenon hortis seu possessionibus quae venditae minime fherint, et vulgari nomine Jglesarios, Mansos, vel alio appellari eonsueverunt.

Itemque Parochi proprii et sui [sad oen ex juribus stolae et oblationibus vulgo pie de altar par- temm euique respondentem percipient.

Art. JÁ. Ad sumptus divini cultus explendos, Ecclesiae Metnopolitanae iptra nonaginta et centum quadraginta millia , Suffragnneae ántra septuaginta et Bomaginta ; ac Collegietae ira viginti ac. triginta paidia argenteoram anmmuatin habebunt. Pro iis vero qui edministrationis eL 'S$erae. yisitatiogis causa extraordinarie .requirwaiur , singulis. Metropolitanis inira vigieti et triginta, et Suffraganeis intna sexde- cuam et viginti millia angenkorm. apnea viee epnáe- reatur. | .

Ad culte | in | Paroeciis, praeter casunlia imoli- menta aliequae pro. nonnullis functionibus in Dioe- cesunis laxis praefixa vel praefgenda, aunga sumtna mile argenteis nunquam infenior Pues — assiguabitur.

Art. 35. Seminariis Conciliaribus juxta necessi- tatum et cireumstantiarum varietatem intra nona- ginta et centumviginti millia argenteorum quotannis attribuentur.

Regium Gubernium sustentationi domorum et Religiosarum Familiarum, de quibus in articulo vigesimonono mentio fit, aptiori, qua par erit, ratione prospiciet.

Quod ad Coenobia Sanctimonialium sisténtends refertur, quae articulo trigesimo statuta sunt, servabuntur.

lisdem praeterea eorumque loco Ordinariis Praesulibus, in quorum territorio dicta Coenobia existant, vel ante nuperrimas Hispaniae vicissitudines extite- rint, statim et sine mora restituentur bona ad illa pertinentia , quae in Gubernii potestate adhue ma- neni, et alienata nequaquam fuerunt. Verum San- ctitas Sua perpensis praesenti ipsorum bonorum con- ditione aliisque peculiaribus causis, quo ipsorum reditu ad cultus ceterasque communes impensas majori aequalitate

attendi queat, permittit ac statuit ut Praelati ad hujusmodi bonorum venditionem no- mine Religiosarum familiarum, quibus illorum pro- prietas competit, immediate et sine mora deveniant. Venditiones ad hastam publicam, servata forma Canonica et nominata per Regium Gubernium persona interveniente, perficientur et quidquid ex iis redibit in eos reditus convertetur super Regni debito fun- datos, qui vulgo audiunt inscripciones intrasferibles del tres por ciento. Eorum porro sors et fructus inter memorata Coenobia pro singulorum necessitate et circumstantiis distribuentur ad faciendum satis enun-

ciatis sumptibus pariterque pensionibus pro Religiosis, quae ad ipsarum perceptionem jus habeant, firma Gubernii obligatione subministrandi, ut hactenus, quod necesse sit ad plenam earumdem pensionum solutionem , quamdiu participes vita fruantur.

Art. 36. Quae in superioribus Articulis statuta est Cultui ac Clero redituum assignatio ita quidem intelligetur, ut eum per circumstantias liceat, augeri possit. Nihilominus si quibusdam in casibus ob peculiares causas aliqua ex adsignationibus articulo trigesimoquarto praestitutis impar dignoscatur, Regium Gubernium, ut conveniens fuerit, rei providebit.

Pari modo quae sumptibus ad reparanda templa, aliaque aedificia cultui addicta necessaria fuerint suppeditabit.

Art. 37. Rata pars redituum cuilibet Mensae Episcopali pro tempore vaeationis debita, deductis tum emolumentis, quae respondeant Oeconomo per Capitulum ipso actu electionis Vicarii Capitularis deputando, tum sumptibus ad urgentem Episcopalis palatii restaurationem requisitis , inter Seminarium Conciliare, et futurum Praelatum aequaliter divi- detur. | |

Simili ratione ex reditibus, qui perdurante vaca- tione Dignitatum, Canonicatuum, Parochiarum et Beneficiorum in singulis Dioecesibus, maturi flant, subtractis uniuscujusque oneribus, cumulus seu fundus efformabitur Ordinarii dispositioni reservatus, unde extraordinariis et minime praevisis Ecclesiarum ac Cleri sumptibus, necnon urgentibus gravibusque Dioe- cesis necessitatibus occurratur. Eumdem in finem hujusmodi fundus seu cumulus augebitur etiam ex

summa respondente duodecimae parti annui cujusque reditus, quam semel infra annum recens ad Prae- bendás, Parochias, aliaque Beneficia nominati conferre debebunt, cessando propterea qualibet alia deduétione quovis titulo, usu , statuto aut privilegio untda filer! solita.

Art. 38. Fundi, quibus assignatae cultui et Clero doti satisflat, erunt.

1. Provrentus bonorum stabilium , quae per le- gém die 3 Aprilis 1845 latam Clero ipsi restituta sunt. |

9. Proventus Cruciatae.

J. Proventus bonorum pridem spectantium ad Commendas et Magistratus quatuor Ordinum Militarium vacantes et vacaturos.

À. Impositio super urbana, rustica et pecuaria proprietate, ea rata, quae ad praedictae dotis complémentuin necessaria sit, ratione habita proventuum, de quibus in 1, 2 et 3 paragrapho mentio fit, aliorümque redituum, qui deinceps, praevio Sanctae Sedis assensu, in idipsum assignentur.

Clerus hujusmodi impositionem exiget, sive fru- ctus, sive speciem, sive numeratam pecuniam per- cipiendo juxta conventiones, quas praecedenter cum Provinciis, Populis, Parrochiis aut privatis personis inire poterit: et quoties necesse sit, publici Magi- stratus ei ad ipsam impositionem exigendam auxilio eret, adhibitis ad id medíis, quae pro vectigalium exactione praescripta habentur.

Praeterea bona omnia ecclesiastica , praecitata anni 1845 lege bhudquaquam comprehensa et nom-

dum alhenata , Ecclesiae statim et sine nwora restituentur, iis quae ex spectantibus ad viroruni Goac nobia. adhuc remanent , minime -exelusis. nspeéritis tamen praesenti utrorumque bonorum .conditiane : aq proinde evidenti Ecclesiae utilitate , Sancéitds Bua permittit ac statuit, ut constitutum. et iis.pretiurn statim et sine mora commutetur eum reditihus si per Regni debito fundatis vulgo nscnipeiones intransfe- ribles. del tres por ciento; servatis omnino forma. a6 regulis, quae de venditione bonorum ad Sanetimo- nialium familias pertinentium articulo trigesimoquinte praefixae sunt. In iis exequendis, quae hoe articulo statuuntur, omnia praedicta bona pro suo justo va- lore et quibuscumque oneribus deductis, imputanda erunt.

Art. 39. Regium Gubernium quoad suarum. pare tium est, et salvo ceteroquin jure Dioecesanorum Praesulum proprio, necessariis adhibitis providentiis efficiet, ut illi, quos inter bona ad Cappellanias: piasque fundationes spectantia distributa fuerint, caveant. de mediis ad. onera adimplenda ipsis bonis adneta. . :

Similiter providebit, ut pari mido pia eparibus satisfiat, quibus bona wosonpn (bao. eum. — tione alienata affecta existaht. : ^: «i.

Solum porro Gubernium semper bivobit de. implemento onerum iis bonis 'adjectorum, quae utpote zb hujusmodi obligatione iminunia divendita fuerint. ^. Art. 40, Omnia memorata bona proprietatis jure &d Ecclesiam pertinere ejusque nomjne per Clerim usufruenda et administranda fore declaratum. , ^:

Crueiatae proventus .Qrdinarii Praesules in:sus quisque Dioecosi, utpote facultatibus Bullae ad. hoa instructi, administrabunt ad eos erogandos . jüxta ner.

mam in ultima prorogatione Apostolici ad rem Indulti praescriptam; salvis obligationibus, quibus iidem proventus vi conventionum cum Sancta Sede inita- rum obnoxii sunt. Ratio et forma dictae administra- tionis obeundae, collatis inter Sanctitatem Suam et Regiam. Majestatem consiliis, statuentur.

Itemque Ordinarii administrabunt proventus quadragesimalis Indulti , eos beneficentiae institutis et charitatis operibus in propriis Dioecesibus impendendo servata forma Apostolicarum concessionum.

Reliquae facultates Apostolicae officio adnexae

€ommissarii Cruciatae, et consequentes attributiones per Archiepiscopum Toletanum ea amplitudine et forma exercebuntur, quam Apostolica Sedes prae- finiet. :— Art. 41. Ecclesia msuper jus habebit novas le- gitimo quovis titulo acquirendi possessiones: ejus- que proprietas in omnibus quae nunc possidet, vel "in posterum acquiret , inviolabilis solemniter erit. Proinde quoad antiquas novasque ecclesiasticas fun— dationes nulla vel suppressio vel unio fleri poterit absque interventu Auctoritatis Apostolicae Sedis, sal- vis facultatibus a Sacro Concilio Tridentino Episcopis tributis.

Art. 42. His praehabitis, attenta utilitate quae in causam Religionis ex hae Conventione dimanatura erit, Summus Pontifex, instante Majestate Sua, ad publicam tranquillitatem tuendam, decernit et de— clarat, illos qui bona ecclesiastica in praeteritis Ca- tholici Regni vicibus juxta latas tunc civiles ordi- nationes emerunt eorumque possessionem adepti sunt, atque alios ab emptoribus ipsis causam habentes,

nullam ullo tempore molestiam habituros, neque a Se, neque a Romanis Pontificibus Successoribus suis, immo vero eorumdem bonorum proprietatem, reditus et emolumenta tuta et pacifica fore penes ipsos, atque ab iis causam habentes. | Art. 43. Cetera ad res et personas ecclesiasticas pertinentia, super quibus provisum non est articulis praecedentibus, dirigentur omnia et administrabun- tur juxta canonice vigentem Ecclesiae disciplinam. Art. 44. Summus Pontifex et Catholica Majestas declarant Regales Hispaniarum Coronae praerogativas sartas tectas manere ad formam Conventionum quae inter utramque potestatem celebratae anterius sunt. Atque ideo enunciatae Conventiones, et speciatim ea quae inter Summum Pontificem Benedictum XIV et Regem Catholicum Ferdinandum VI anno 1753 inita est, confirmatae declarantur ac plene in suo robore persistent quod ad ea omnia, quae per praesentem immutata, aut modificata minime fuerint. | Art. 45. Per solemnem hanc Conventionem Le- ges, Ordinationes et Decreta quovis modo et forma in Hispaniarum dominiis hactenus lata, in quantum illi adversantur, abrogata habebuntur: ipsaque Con- ventio ut Lex Status deinceps eisdem in dominiis perpetuo vigebit. Atque idcirco utraque Contrahen- tium pars spondet. se successoresque suos omnia et singula, de quibus in his articulis utrinque conven-, tum est, sancte servaturos. Si qua vero in posterum supervenerit difficultas, Sanctitas Sua et Regia Majestas invicem conferent ad rem amice componendam. '

Art. 46. Ratificationum hujus Conventionis tra— ditio fiet intra sexaginta dierum spatium a die hisce articulis apposita aut citius, si fieri potest.

]n quorum fidem praedicti Plenipotentiari huic Conventioni subscripserunt, illamque suo quisque sigillo obsignavit. Datum Matriti die decimasexta Martii anno imillesimo octingentesimo quinquagesimo primo.

Joanwzs. BaunzLui Archiepiscopus Thessalonicensis Loco »& Sigilli

ManuEL, BgnraaN pr Lis Loco »& Sigilli

Cum igitar hujusmodi Conventienes, Pacta et Concordata in omnibus et singulis punetis, clausulis, articulis et conditionibus cum a Nobis, tum a caris- sima in Christo Filia Nostra Maria Elisabeth Hispa- niarum Regina Catholica fuerint approbata, confir mata et ratificata, et cum laudata Carissima in Christo Filia Nostra enixe postulaverit, ut pro firmiori eorum subsistentia robur Apostolicae firmitatis adjiceremus, ac solemniorem Áuctoritatem et Decretum interponeremus, Nos plene in Domino confidentes fore, ut pro sua misericordia studia haec Nostra in compo- nendis ecclesiasticis rebus in Hispaniarum Regno copiosis divinae suae gratiae muneribus prosequi di- gnetur, ex certa scientia et matura deliberatione Nostra, deque Apostolicae potestatis plenitudine su- pradictas Conventiones, Capitula, Pacta, Concordata et

Coneessiones tenore praesentium approbamus, ratificamus et acceptamus, illisque Apostolici muniminis et firmitatis robur et efficaciam adjungimus omnia- que in iis contenta, et promissa sincere et inviola- biliter ex Nostra et Sanetae Sedis parte adimple- tum et servatum iri tam Nostro, quam Successo- rum Nostrorum nomine promittimus ac spondemus. Majori autem qua possumus contentione omnes et singulos Antistites in Hispania nunc degentes, et a Nobis postmodum instituendos eorumque Succes- sores monemus et hortamur in Domino, ut praemissa omnia ad majorem Dei gloriam, Ejusque Sanctae Ec- clesiae utilitatem, et animarum salutem a Nobis de- creta in iis, quae ad ipsos pertinent sedulo, diligen- terque servent. Cum autem Pastoralis ministerii li- bertas, omnibus amotis impedimentis, ut par erat, restituta fuerit, non dubitamus, quin omnes iidem Antistites illustria tot sanctorum Episcoporum, qui- bus Hispania maxime inclaruit, vestigia sectantes , exempla aemulantes, alacriori usque industria, stu- dio, contentione omnes eorum cogitationes, curas, consilia, conatus conferant, quo et catholicae doctrinae puritas, et divini cultus nitor, et ecclesiasticae di- sciplinae splendor, et Ecclesiae legum observantia, et morum honestas et christianae pietatis, ac vir- tutis amor et opera in Hispaniarum fidelibus quoti- die magis refulgeant. | Decernentes easdem praesentes Litteras nullo un- quam tempore de subreptionis et obreptionis , aut nullitatis vitio vel intentionis Nostrae, aut alio quo- cumque, quamvis magno, aut inexcogitato defectu notari aut impugnari posse, sed semper firmas, va-

lidas et efficaces existere et fore, suosque plenartos et

integros effectus sortiri et obtinere et inviolabi- liter observari debere, quousque conditiones, et pacta in Tractatu expressa serventur. Non obstantibus. Apostolicis et Synodalibus, Provincialibus et Universali- bus Conciliis, editis generalibus Constitutionibus et Ordinationibus ac Nostris et Cancelleriae Apostolicae Regulis, praesertim de jure quaesito non tollendo, necnon quarumcumque Ecclesiarum , Capitulorum , aliorumque Piorum Locorum fundationibus, etiam confirmatione Apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, Indultis et Litteris Apo— Stolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, ceterisque contrariis quibuseumque. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro expressis et ad verbum insertis habentes , illis alias in suo robore permansuris , ad praemissorum effectum dumtaxat, specialiter et expresse deroga- mus.

Praeterea quia difficile foret praesentes Litteras ad singula, in quibus de eis fides facienda fuerit , loca deferri, eadem Apostolica Auctoritate decerni- mus et mandamus, ut earum transumptis, etiam im- pressis, manu tamen publici Notarii subscriptis, et sigillo alicujus Personae in Ecclesiastica Dignitate eonstitutae munitis, plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si praesentes Litterae forent exhibitae vel ostensae. Et insuper irritum quoque et inane decernimus si secus super his a quoquam quavis auctoritate , scienter, vel ignoranter contigerit at- tentari.

Nulli etgo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae concessionis, adprobationis, ratificationis, acceptationis, promissionis, sponsionis, monitionis, hor tationis, decreti, derogationis, statuti, mandati, vojuntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoe attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo Primo NonisSeptembris. Pontificatus Nostri Anno Sexto.

U. P. CARD. Pno-DaTAhRiIvS

s A. CARD. LAMBRVSCHINIVS -

Visa de Curia D. Bavri

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume I. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1854. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Additional standalone page furniture (gathering signatures, folios, running titles, page-foot marks or stamps) found in page review is omitted. Revision: 2026-10-28T19:34:08Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.